

VAT/USt-Handling der Plattform-Rechnungen

Stand: 09.08.2026 · korrigiert: Entity = USA/Delaware · Vorbedingung für die erste echte Rechnung · kein Beratungs-Ersatz

Frage Nr. 1 an den Berater (US+EU-Praxis), schriftlich: Begründet die operative Tätigkeit aus Deutschland eine **feste Niederlassung** im USt-Sinn? Falls ja, kippt die gesamte Logik dieses Dokuments Richtung deutscher Registrierung (19 % an DE-Kunden, Voranmeldung). Alles Folgende nimmt an: **keine EU-Betriebsstätte**.

1 • Ausgangslage

CompliHub360 (US/Delaware) fakturiert **Provider** (B2B: Steuerkanzleien, Legal-/Compliance-Dienstleister) via monatlichem Stripe-Invoice-Run in EUR: Lead-Fees (120 €), Partner-Abos (149 €/M bzw. 1.490 €/J), Detail-Opens (3 €) — elektronisch erbrachte B2B-Dienstleistungen. Kundenkreis Phase 1: DE + EU, perspektivisch UK/TR. Später: Assistant Pro (B2C, ruht).

2 • Einordnung: US-Entity ohne EU-Niederlassung — B2B ist EINFACHER

B2B-Leistungen gelten am Sitz des Empfängers als erbracht (Art. 44 MwStSystRL); beim Drittlands-Anbieter schuldet der EU-Geschäftskunde die Steuer selbst:

Kundenklasse	Unsere Rechnung	Mechanik
DE-Provider	0 % — Reverse Charge (§ 13b UStG)	Kunde versteuert selbst (+ Vorsteuerabzug); KEINE dt. Registrierung nötig
EU-Provider (übrige)	0 % — Reverse Charge (Art. 196)	B2B-Nachweis via USt-IdNr
UK-Provider	0 % — Reverse Charge (UK)	analog
US-Kunden (später)	State Sales Tax je Staat	Delaware: keine Sales Tax; Economic-Nexus-Schwellen beobachten

Entfällt gegenüber dem DE-Szenario: USt-Voranmeldung, ZM, Kleinunternehmerfrage. **Bleibt Pflicht:** die Unternehmereigenschaft des Kunden belegen (USt-IdNr im Intake + Validierung) — sonst greifen B2C-Regeln — und der RC-Hinweistext auf jeder Rechnung (DE: „Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers, § 13b UStG“).

3 • Die zwei echten Risiken

a) Feste Niederlassung in DE — wird faktisch aus Deutschland betrieben (Personal, Infrastruktur, Entscheidungen), kann deutsche Steuerpflicht entstehen. Sachverhaltsfrage → Beraterklärung **vor** Live-Gang, schriftlich.

b) B2C / Assistant Pro — elektronische Leistungen an EU-Verbraucher sind für Drittlands-Anbieter **ab dem ersten Euro** im Verbrauchsland steuerpflichtig → **Non-Union-OSS-Registrierung VOR dem ersten zahlenden EU-Consumer**. Assistant Pro darf nicht „einfach angeschaltet“ werden.

4 • Optionen

Option	Mechanik	Kosten / Risiko
A • Stripe Tax (Empfehlung)	Erkennt B2B (USt-IdNr-Validierung gegen VIES/HMRC), wendet RC/Zero-Rating + Pflichttexte automatisch an, überwacht Registrierungsschwellen (EU-B2C, US-States, UK)	Phase 1 praktisch 0 € — 0,5 % nur wo Steuer berechnet wird; reiner RC-Betrieb berechnet keine
B • Manuell	Alle Rechnungen 0 % + RC-Text, IDs selbst prüfen, Schwellen selbst beobachten	Vertretbar im reinen B2B — aber kein Netz gegen B2C-/Nexus-Falle, keine Auto-Validierung
C • Aufschieben	Status quo (Sandbox)	Nur bis Rechnung Nr. 1 — auch RC-Rechnungen brauchen formal korrekte Angaben

Grenze von A: ersetzt nicht die qualifizierte VIES-Bestätigung mit Nachweisprotokoll (einmalig pro Provider im Vetting archivieren).

5 • Technische Umsetzung

1 • USt-IdNr + Rechnungsland als Pflichtfelder im Provider-Intake (+

`providers.vat_id`, `billing_country`) — der B2B-Nachweis ist die tragende Säule

2 • **Stripe-Customer anreichern:** `tax_ids` + Adresse → RC-Erkennung + Pflichttext

3 • **Stripe-Live-Konto auf die Delaware-Entity** aktivieren (EIN, US-Adresse) — das Sandbox-Konto ist davon unabhängig

4 • Nur Option A: `automatic_tax` im Invoice-Run + Tax-Berechtigungen im Restricted Key
Aufwand: ein überschaubarer PR + Sandbox-Test.

6 • Empfehlung & Checkliste

Empfehlung: Option A — in dieser Konstellation quasi kostenlos (reiner RC-Betrieb) und zugleich Versicherung gegen beide echten Risiken (Niederlassungs-Kippschalter, B2C-Start).

#	Schritt	Wer
1	Berater (US+EU): feste Niederlassung DE ja/nein — schriftlich · US-Pflichten (Delaware Franchise, Federal)	User

2	Stripe-Live-Konto auf Delaware-Entity (EIN, US-Adresse)	User
3	Stripe Tax aktivieren + Tax-Berechtigungen im Restricted Key	User
4	Intake-Felder + Migration + Customer-Sync + automatic_tax im Run	Claude (PR)
5	Sandbox-Test: DE-Provider (§ 13b-Text) · IT-Provider (RC) · Kunde ohne USt-IdNr (Fehlerpfad)	Claude
6	Vor Assistant-Pro-Start: Non-Union-OSS-Registrierung	User + Berater

Quellen: stripe.com/tax/pricing · docs.stripe.com/tax/invoicing/tax-ids · docs.stripe.com/tax/supported-countries/european-union ·

MwStSystRL Art. 44/196 · § 13b UStG

CompliHub360 — Compliance. Simplified. · Internes Arbeitsdokument · Rev. 2 · 09.08.2026